

RECURSO CÍVEL Nº 5071598-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: AURORA BORGES DE ANDRADE (AUTOR)

ADMINISTRATIVO - UNIÃO FEDERAL - SERVIDOR PÚBLICO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS À AUTORA EM RAZÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - TÍTULO JUDICIAL DECLARADO INEXIGÍVEL - IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO interposto pela União, para MANTER a sentença proferida pelo juízo de origem. Sem condenação ao pagamento de custas, tendo em vista isenção de que goza a União. No entanto, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência nesta instância recursal, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5071598-17.2024.4.02.5101

510015591958 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5071598-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: AURORA BORGES DE ANDRADE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para afastar os efeitos da notificação nº 20/2024-NUPAG/SGP/SR/PF/RJ e condenar a União Federal a restituir à parte autora os valores eventualmente descontados, a título de reposição ao erário, nos termos da fundamentação.

Sustenta a União, em síntese, que a devolução dos citados valores importaria novo pagamento indevido, o que se afiguraria vedado diante do princípio constitucional da legalidade, bem como ilegítimo em face do princípio geral de direito de vedação do enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas contrarrazões, no sentido da manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Está em discussão a restituição ao erário de valores pagos à autora em razão de incorporação aos vencimentos por força de decisão judicial (evento 1, ANEXO13).

Ao que se colhe dos elementos dos autos, a quantia foi incorporada à folha de pagamento da autora por iniciativa da própria Administração, respaldada em decisão judicial proferido no processo 0044868-05.2008.4.01.3400, que tramitou perante a 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Todavia, em sede de execução, o título judicial foi declarado inexigível (evento 1, ANEXO13 e Evento 14).

A discussão, portanto, cinge-se à devolução de valores recebidos a maior por servidor público em razão de verbas pagas por força de decisão judicial transitada em julgado, em razão do título judicial ter sido posteriormente declarado inexigível. Não se trata de matéria atinente ao recebimento a maior em razão de interpretação errônea da lei ou de erro operacional.

Com efeito, na hipótese do servidor receber em razão de sentença transitada em julgado, posteriormente rescindida, a jurisprudência é no sentido da irrepetibilidade de tais valores:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.401.560/MT. INAPLICABILIDADE.

1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em virtude da natureza alimentar, não é devida a restituição dos valores que, por força de decisão transitada em julgado, foram recebidos de boa-fé, ainda que posteriormente tal decisão tenha sido desconstituída em ação rescisória." (AgRg no AREsp 2.447/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 04/05/2012) 2. O entendimento consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.410.560/MT, segundo o qual é legítimo o desconto de valores pagos em razão do cumprimento de decisão judicial precária, posteriormente revogada, não tem aplicação no caso dos autos, pois na hipótese o pagamento decorreu de sentença judicial definitiva, desconstituída em ação rescisória.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 463.279/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 8/9/2014.)

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE. CUMPRIMENTO DE COMANDO DO TCU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS DE APOSENTADORIA. RUBRICA RELATIVA AO PLANO BRESSER. SUPRESSÃO. ACÓRDÃO TCU. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. No presente caso, os Apelados foram beneficiados por decisão judicial concessiva do índice de expurgo inflacionário do Plano Bresser e a Administração os notificou sobre a supressão da rubrica de seus proventos e o dever de reposição ao Erário dos valores relativos ao período no qual reajuste foi considerado pelo Tribunal de Contas da União como indevido. 2. Não se cogita de ilegitimidade passiva da Universidade, se os acórdãos do TCU não determinaram, especificamente, a regularização da aposentadoria dos Impetrantes, mas a revisão de todas as situações que, após as investigações, a Universidade Federal de Minas Gerais identificasse em desacordo com os parâmetros do citado comando. No caso, o ente público exerceu juízo de valor, apontando os servidores sobre quais deveriam se estender os reflexos dos citados Acórdãos. 3. Não se cuidando de supressão de rubrica integrante dos proventos de aposentadoria dos Impetrantes em razão de revisão desse ato, mas de ajuste que a Administração intenta operacionalizar na estrutura remuneratória de todos os servidores encontráveis na situação dos Acórdãos do 2161/2005 e 516/2008 - Primeira Câmara TCU, que considerou indevida a rubrica relativa ao reajuste do Plano Bresser, é desinfluyente, para a análise da decadência, a pendência da homologação do ato por aquela Corte. 4. Ante a presunção de boa-fé no recebimento a maior de verbas remuneratórias e a sua natureza alimentar, descabe a reposição ao Erário de valores pagos por errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração ou em decorrência de decisão judicial transitada em julgado e posteriormente desconstituída por ação rescisória. Precedentes. (Súmula 106 do Tribunal de Contas da União; MS 256.641/DF; RE 1.244.182/PB; ARE 734242 AgR e AC 0002750-37.2005.4.01.3200 / AM, TRF-1ª Região). 5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (AC 0050425-29.2011.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 19/10/2016 PAG.)

A sentença, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO** interposto pela União, para MANTER a sentença proferida pelo juízo de origem. Sem condenação ao pagamento de custas, tendo em vista isenção de que goza a União. No entanto, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência nesta instância recursal, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.